قطاع المقاولات

القاهرة في: 2024/12/22 مرجع:W. ASSIUT-DT-GARBLT-33-24

سيادة اللواء المهندس/طارق محمد عبد الجواد المحترم،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: صرف المبالغ المستحقة عن الأعمال المنفذة وصرف التعويض عن الاعباء التمويلية
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بخصوص الموضوع أعلاه، وإيماء الي كتابنا رقم (W.ASSIUT-DT-GARBLT-15-24) و المؤرخ 2024/05/12 و الموضح به الأعباء التمويلية و التكاليف المباشرة و الغير مباشرة التي تحملتها شركتنا و الناجمة عن تأخر صرف مستحقات الشركة عن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي و المسند للشركة بموجب خطاب النو ايا الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري بتاريخ 2021/09/20 وما لحقه من تعديل بخطاب النو ايا الصادر بتاريخ 2021/09/28 وما تأكد بموجب أمر الإسناد الصادر بناء على مو افقة مجلس الوزراء بجلسه رقم (196) بتاريخ 2022/06/08 والعقد رقم (2023/2022/426) المؤرخ في 2022/09/27.

وترتيبا على ما تقدم والتزاما من شركتنا بتعاقدها المشار إليه وحرصا من شركتنا على أن يكون لها شرف الاستمرار بالمشاركة في نهضة الدولة المصرية لتحقيق الرؤية المستقبلية لفخامة السيد رئيس الجمهورية (حفظه الله) وذلك للخطة الاستر اتيجية الطموحة لمستقبل الجمهورية الجديدة وبصفتنا كمستثمر أجنبي بادرنا بتدبير التمويل اللازم من خلال الشركة الأم بدولة الكويت لتنفيذ أعمال المشروع أعلاه بسرعة توفير كافة الاحتياجات من موارد بشرية ومعدات ومواد لتنفيذ الأعمال في الإطار الزمنى المحدد وفقاً لأعلى المعايير الفنية والمواصفات المحددة للمشروع وتم ضخ استثمارات خارجيه تجاوزت 1,700,000,000 ج م (مليار وسبعمائة مليون جنيه مصري) وإذ كان الأساس الذي بني عليه أن يتم صرف قيمة ما تم تنفيذه من الأعمال خلال العام المالي 2023/2022 وفقاً لما جاء بخطابات النو ايا المذكورة أعلاه و من ثم صرف مستحقاتنا بانتظام شهرياً لما يتم تنفيذه.

بيد أنه لم يتم صرف المستحقات الخاصة بأعمال العقد في موعدها بالرغم من مراسلاتنا العديدة وطلبنا المتكرر بصرف المبالغ المستحقة لشركتنا مما نتج عنه تحمل الشركة لأعباء مالية إضافية- مباشرة وغير مباشرة- لم يكن من المتوقع حدوثها ولم يكن في الإمكان تجنبها رغم اتخاذ كافة السبل للتغلب على آثارها حفاظا على استمرار الأعمال بالمشروع، وتسبب ذلك في تحملنا خسائر فادحة في ظل العواصف الاقتصادية والظروف العالمية والمحلية التي واجهتها البلاد وهو ما أثر سلباً بشكل ضخم على التوازن المالي للمشروع وما ترتب عليه من أعباء تمويلية إضافية ضخمة نتيجة لذلك وهي كما يلي:-

22/12/2024

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١+ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ ,٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

قطاع المقاولات

1- أعباء تمويلية -متزايدة شهريا- ناتجه عن التأخر في سداد مستحقاتنا عن الأعمال المنفذة في المواعيد المحددة حتى تاريخ 2024/12/15، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 870,124,468 جنيه مصري (ثمانمائة وسبعون مليون ومائة وأربعة وعشرون الفا واربعمائة وثمانية وستون جنيهاً مصرياً).

كما نود الإحاطة بأن المصاريف التمويلية تحركت من نسبة 9.25 % في بداية المشروع بشكل تزايدي خلال المدة وصولاً إلى نسبة 28.25 % وفقا لسعر الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي المصري بخلاف المصاريف البنكية الأخرى.

2- هذا بالإضافة الي الأعمال المنفذة بالموقع والتي لم يتم صرف قيمتها حتى تاريخه والتي بلغت: -

أ- مبلغ 414,295,576جنيها (اربعمائة وأربعة عشر مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون جنيها) قيمة مستخلصات جارية لم يتم صرفها حتى تاريخه.

ب- مبلغ 152,341,924 جنيها (مائة و اثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وعشرون جنيهاً) قيمة مستخلصات فروق أسعار رقم (1,2,3,4,5,6,7)

ج- مبلغ 77,522,055 جنيها (سبعة وسبعون مليون وخمسمائة و اثنان وعشرون ألفاً وخمسة وخمسون جنيهاً) قيمة مستخلصات تطبيق قانون التعويضات على عقود المقاولات بالمستخلصات رقم (1,2,3)، بالإضافة إلى ما هو تحت المراجعة بقيمة تقديرية تتجاوز130,000,000 جنيهاً مستحقة الصرف.

د- مبلغ 56,459,538جنيها (ستة وخمسون مليون واربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون جنيهاً) قيمة ضمان أعمال مستحق ردها وفقا لمحاضر الاستلام السابق اعتمادها.

واستخلاصا لما سلف فإن في سرعة صرف مستحقاتنا ما يؤدي لوقف تحملنا المزيد من الأعباء والخسائروتمكنا من الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية والمالية تجاه الغير والإسراع بمعدلات انجاز الأعمال حفاظا على مصالح كافة الأطراف.

<u>لذلك يرجى التكرم من سيادتكم بالتوجيه نحو الآتي:-</u>

<u>أولاً:</u> سداد كافة الأعباء التمويلية الموضحة أعلاه. (عن ما جاء بالفقرة رقم 1 السابقة)

<u>ثانياً:</u> سداد قيمة الأعمال المنفذة والمدرجة بالمستخلصات (الجارية، فروق الأسعار، تعويضات عقود المقاولات) (عن ما جاء بالفقرة رقم 2 أعلاه) والبالغ قيمتها 700,619,093 جنيها (سبعمائة مليون وستمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثة وتسعون جنيهاً).

- مع التكرم بحفظ حقوقنا بهذا الخصوص طبقا لشروط ومستندات التعاقد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب
22/12/2024
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

شركة إيماك للمقاولات E.MAK E.MAK CONTRACTING CO.

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١ ,٢٤٠٤٢٧٢٥ ,٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٢٦٣-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥